



P U T U S A N
Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRIK ALIAS HENDRIK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendrik Alias Hendrik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suhendrik Alias Hendrik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah bercorak biru abu-abuan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi Sahrinal Hasibuan;

- 1 (satu) buah kampak kecil bergagang besi Panjang kurang lebih 40 cm;
- 1 (satu) buah kampak bergagang besi terdapat pegangan berwarna kuning Panjang kurang lebih 60 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-25/Eoh.2/LABUSEL/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perk Teluk Panji Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Ladang milik SAHRINAL HASIBUAN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** bersama dengan saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS kemudian muncul timbul niat Saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS untuk mencuri buah kelapa sawit kemudian mengajak Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** dengan berkata “Ayok nyuri sawit kita ke belakang masjid” kemudian Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** menjawab “Ayoklah” kemudian Saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS membawa 1 (satu) bilah pisau egrek milik saksi dan Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** membawa 1 (satu) buah angkong serta 1 (Satu) buah kampak yang keseluruhan terbuat dari besi kemudian Saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS bersama dengan Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** bergerak menuju lahan kelapa sawit milik Saksi Korban SAHRINAL HASIBUAN dan sesampainya di lahan kelapa sawit tersebut, Saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS mengegrek kelapa sawit dengan pisau egrek yang dibantu oleh Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** sehingga saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS mendapat sebanyak 4 (empat) buah janjang kelapa sawit dan kemudian mendengar Saksi Korban SAHRINAL HASIBUAN teriak “Woi maling sawitku kelen ya?” sambil berjalan menuju Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** yang pada saat itu Terdakwa membawa 1 (Satu) buah kampak yang terbuat dari besi sedangkan saksi MUSLIM ARYA ANANDA SITORUS langsung kabur dimana kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Koq kau ambil sawitku?” lalu Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi Korban “Apa Kau” Saksi Korban Menjawab “Ini kan sawitku kenapa kau ambil” Terdakwa menjawab “Kenapa rupanya” dimana kemudian Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** langsung mengayunkan kampak yang dipegang ke arah Saksi Korban dan Saksi Korban secara reflex menghindar dengan berkeolot membalikkan badan dan kampak tersebut mengenai pinggang bagian belakang Saksi Korban dan mengakibatkan luka robek dimana selanjutnya saksi korban berusaha menghindari Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** dimana selanjutnya Terdakwa kembali mengejar dan melemparkan kapak tersebut kepada Saksi Korban namun tidak mengenai dimana Saksi Korban menyalakan sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap



motor dan meninggalkan tempat kejadian menuju puskesmas dimana sesampai di puskesmas bertemu dengan Saksi DEDI MARIO dimana adapun saksi DEDI MARIO menjelaskan bahwa Saksi Korban SAHRINAL HASIBUAN mengalami luka robek pada bagian pinggang kanan sebelah belakang yang mengeluarkan banyak darah dimana Saksi Korban SAHRINAL HASIBUAN menjalani perawatan medis bersama dengan Dokter Puskesmas dimana pada saat itu saksi BUDI KURNIAWAN mendengar berita dari NURLIYANI HASIBUAN bahwasannya Saksi Korban SAHRINAL HASIBUAN telah mengalami luka robek yang cukup parah menggunakan kampak oleh Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK** dan kemudian Saksi BUDI KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUHENDRIK Alias HENDRIK**, maka SAHRINAL HASIBUAN mengalami :

- Luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang kanan lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari bokong dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam lima sentimeter;

sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 440/822.a/UPTD-TP/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurbainah Harahap sebagai Kepala Puskesmas Teluk Panji Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SAHRINAL HASIBUAN, selain itu SAHRINAL HASIBUAN juga membutuhkan perawatan yang mengakibatkan terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacakan Saksi Sahrinal Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat



Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik mertua Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 saat itu Saksi mendapat berita dari istri Saksi bahwa Saksi Sahrinal Hasibuan telah di bacok oleh Terdakwa lalu Saksi pun terkejut sehingga Saksi segera menuju Puskesmas;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas, Saksi melihat kondisi Saksi Sahrinal Hasibuan sedang mendapat perawatan dari petugas Puskesmas dimana Saksi melihat pinggang Saksi Sahrinal Hasibuan sebelah kanan bagian belakang mengalami luka robek yang cukup dalam serta mengeluarkan darah yang cukup banyak namun Saksi Sahrinal Hasibuan belum bisa diajak berkomunikasi, namun Saksi sempat bertanya kepadanya dan Saksi Sahrinal Hasibuan mengatakan bahwa Saksi Sahrinal Hasibuan telah di bacok dengan menggunakan kampak oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrinal Hasibuan mengalami luka robek yang cukup lebar dan dalam pada bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan cukup banyak darah yang dimana luka tersebut terasa sangat sakit dan nyeri sehingga membuat Saksi Sahrinal Hasibuan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sahrinal Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu Saksi sedang membersihkan kebun sambil mengontrol ladang sawit, lalu terdengar suara mencurigakan sehingga Saksi pun berusaha mencari sumber suara



tersebut dengan cara pengendapan, lalu terlihat Muslim Arya Ananda Sitorus sedang mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari pengendapan dan menegurnya dengan berkata "Woi maling kelen ya", lalu Saksi berjalan mendekati Terdakwa, sedangkan temannya yaitu Muslim Arya Ananda Sitorus langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya Saksi hendak berbicara kepada Terdakwa dimana Terdakwa memegang 1 (satu) bilah kampak di tangan kanannya, dan Saksi pun juga memegang kampak, lalu Terdakwa menyerang Saksi dengan cara mengelak dengan berkelit sehingga kampak tersebut mengenai pinggang kanan bagian belakang Saksi hingga Saksi terjatuh;

- Bahwa kemudian Saksi kembali berdiri lalu Terdakwa kembali mengayunkan kampaknya kepada Saksi dan Saksi berhasil menghindarinya hingga kampak milik Terdakwa terlepas dari tangannya dan Saksi merasakan sakit pada bagian pinggang kanan Saksi dan takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor guna meminta bantuan kepada warga sekitar, lalu Saksi menuju Puskesmas untuk melakukan perobatan atas luka yang Saksi alami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek yang cukup lebar dan dalam pada bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan cukup banyak darah yang dimana luka tersebut terasa sangat sakit dan nyeri sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dedi Mario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Sahrinal Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik Saksi Sahrinal Hasibuan;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu Saksi sedang duduk dan melaksanakan piket di Puskesmas lalu tidak berapa lama datang Saksi Sahrinal Hasibuan dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan turun dari sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Sahrinal Hasibuan menemui Saksi dengan berkata "Pak minta tolong tengokkan luka dibelakang ku ini" lalu Saksi menjawab "Oh, iya mana lukanya?" lalu Saksi Sahrinal Hasibuan mengangkat bajunya dan langsung Saksi suruh berbaring ditempat tidur IGD;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Sahrinal Hasibuan mengalami luka robek yang cukup serius dibagian pinggang belakang sebelah kanan dan terus mengeluarkan darah lalu Saksi bertanya "Kenapa luka mu ini?" lalu Saksi Sahrinal Hasibuan menjawab "Tadi aku diladang megoki si Suhendrik lagi maling sawit diladangku, terus mau kutangkap melawan dia pak, terus diayunkannya kampaknya kearahku terus aku ngelak tapi pinggang belakang ku ini pak, terus larilah aku pak" dan Saksi Sahrinal Hasibuan berkata sambil mengeluh kesakitan;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Dokter dan Dokter langsung datang keruangan dan Saksi bersama Dokter pun langsung menangani luka yang dialami oleh Saksi Sahrinal Hasibuan dimana luka tersebut harus dijahit bagian dalam dan bagian luar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sahrinal Hasibuan terlihat lemas dan pucat dikarenakan banyak darah yang keluar dari luka yang dialami Saksi Sahrinal Hasibuan dan Saksi Sahrinal Hasibuan hanya bias terlungkup ditempat tidur dan Saksi Sahrinal Hasibuan juga harus menjalani perawatan di Puskemas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nurliyani Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Sahrinal Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik orang tua Saksi;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pada saat itu Saksi baru pulang dari ladang, lalu singgah di rumah orang tua Saksi dan duduk-duduk lalu handphone orang tua Saksi berbunyi dan menelpon bahwasanya adik Saksi berada di Puskesmas dikarenakan Saksi Sahrinal Hasibuan terkena kampak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi segera berangkat ke Puskesmas dan setelah sampai di Puskesmas, Saksi melihat bahwa Saksi Sahrinal Hasibuan sudah berlumuran darah lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Sahrinal Hasibuan, "Kamu kenapa dek?" lalu Saksi Sahrinal Hasibuan menjawab "Aku kena bacok kak sama Hendrik yang sering ngambil buah di kebun kita, dia ketahuan mencuri sama ku kak lalu aku memberhentikannya dan temannya yang satu lari";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tetap berada disitu dan melakukan perlawanan kepada Saksi Sahrinal Hasibuan dan melemparkan kampak sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Sahrinal Hasibuan sehingga mengenai pinggang belakang Saksi Sahrinal Hasibuan sehingga mengalami luka robek lalu Saksi Sahrinal Hasibuan berlari dan melaporkan ke Kantor Polisi dan Saksi Sahrinal Hasibuan langsung dibawa berobat di Puskesmas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrinal Hasibuan mengalami luka robek yang cukup lebar dan dalam pada bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan cukup banyak darah yang dimana luka tersebut terasa sangat sakit dan nyeri sehingga membuat Saksi Sahrinal Hasibuan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Sahrinal Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik Saksi Sahrinal Hasibuan;



- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Sahrinal Hasibuan adalah 1 (satu) buah kampak yang bergagangkan besi dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa bersama dengan Muslim Arya Ananda Sitorus berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik masyarakat, lalu Terdakwa dan Muslim Arya Ananda Sitorus segera berangkat menuju kebun tersebut dengan berjalan kaki melewati jalan dari belakang kebun dengan membawa 1 (satu) buah kampak, sorongan (angkong), dan 1 (satu) buah enggrek;
- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa dan Muslim Arya Ananda Sitorus mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 4 (empat) janjang dengan menggunakan egrek yang telah disiapkan kemudian membawanya dengan menggunakan angkong tersebut dan di perjalanan pulang Terdakwa dan Muslim Arya Ananda Sitorus bertemu dengan Saksi Sahrinal Hasibuan yang punya kebun dengan mengatakan, "Ini sawit ku kan, kok kelen ambil sawit ku" lalu Muslim Arya Ananda Sitorus langsung berlari sambil membawa egrek dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sahrinal Hasibuan memukul kepala belakang Terdakwa dengan menggunakan benda keras dan Terdakwa pun terjatuh dimana kemudian Terdakwa langsung terbangun dan langsung melemparkan kampak Terdakwa ke arah Saksi Sahrinal Hasibuan, sehingga mengenai tangannya dimana kemudian Saksi Sahrinal Hasibuan mengambil pelepah untuk memukul Terdakwa dan Terdakwa pun menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kampak Terdakwa yang terjatuh dan langsung melemparkan kampak tersebut sehingga mengenai pinggang belakang Saksi Sahrinal Hasibuan, lalu Saksi Sahrinal Hasibuan berlari dan Terdakwa pun juga berlari sambil mengambil kampak milik Terdakwa dan juga kampak milik Saksi Sahrinal Hasibuan yang ditinggalkan oleh Saksi Sahrinal Hasibuan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk beristirahat dan setelah Terdakwa bangun di luar rumah sudah ramai warga dan Polisi, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Sahrinal Hasibuan memergoki Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 440/822.a/UPTD-TP/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nurbainah Harahap dari Puskesmas Teluk Panji Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka bacok pada pinggang kanan akibat trauma tajam dan luka tersebut membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos berkerah bercorak biru abu-abuan berlumuran darah;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah kampak kecil bergagang besi panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
4. 1 (satu) buah kampak bergagang besi panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik Saksi Sahrinal Hasibuan, Terdakwa telah membacok Saksi Sahrinal Hasibuan;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok membacok Saksi Sahrinal Hasibuan adalah 1 (satu) buah kampak kecil bergagang besi panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;

- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Sahrinal Hasibuan memergoki Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun orang tuanya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrinal Hasibuan mengalami luka robek yang cukup lebar dan dalam pada bagian



pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan cukup banyak darah yang dimana luka tersebut terasa sangat sakit dan nyeri sehingga membuat Saksi Sahrinal Hasibuan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/822.a/UPTD-TP/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nurbainah Harahap dari Puskesmas Teluk Panji Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka bacok pada pinggang kanan akibat trauma tajam dan luka tersebut membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Suhendrik alias Hendrik** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain merupakan interpretasi autentik (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di ladang perkebunan milik Saksi Sahrinal Hasibuan, Terdakwa telah membacok Saksi Sahrinal Hasibuan;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok membacok Saksi Sahrinal Hasibuan adalah 1 (satu) buah kampak kecil bergagang besi panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu Saksi Sahrinal Hasibuan sedang membersihkan kebun sambil mengontrol ladang sawit, lalu terdengar suara mencurigakan sehingga Saksi Sahrinal Hasibuan pun berusaha mencari sumber suara tersebut dengan cara pengendapan, lalu terlihat Muslim Arya Ananda Sitorus sedang mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Sahrinal Hasibuan langsung keluar dari pengendapan dan menegurnya dengan berkata "Woi maling kelen ya", lalu Saksi Sahrinal Hasibuan berjalan mendekati Terdakwa, sedangkan temannya yaitu Muslim Arya Ananda Sitorus langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya Saksi Sahrinal Hasibuan hendak berbicara kepada Terdakwa dimana Terdakwa memegang 1 (satu) bilah kampak di tangan kanannya, dan Saksi Sahrinal Hasibuan pun juga memegang kampak, lalu Terdakwa menyerang Saksi Sahrinal Hasibuan dengan cara mengelak dengan berkelit sehingga kampak tersebut mengenai pinggang kanan bagian belakang Saksi Sahrinal Hasibuan hingga Saksi Sahrinal Hasibuan terjatuh, kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahrinal Hasibuan kembali berdiri lalu Terdakwa kembali mengayunkan kampaknya kepada Saksi dan Saksi Sahrinal Hasibuan berhasil menghindarinya hingga kampak milik Terdakwa terlepas dari tangannya dan Saksi merasakan sakit pada bagian pinggang kanan Saksi Sahrinal Hasibuan dan takut terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Sahrinal Hasibuan langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor guna meminta bantuan kepada warga sekitar, lalu Saksi Sahrinal Hasibuan menuju Puskesmas untuk melakukan perobatan atas luka yang Saksi Sahrinal Hasibuan alami;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Sahrinal Hasibuan memergoki Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun orang tuanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrinal Hasibuan mengalami luka robek yang cukup lebar dan dalam pada bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan cukup banyak darah yang dimana luka tersebut terasa sangat sakit dan nyeri sehingga membuat Saksi Sahrinal Hasibuan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/822.a/UPTD-TP/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nurbainah Harahap dari Puskesmas Teluk Panji Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka bacok pada pinggang kakan akibat trauma tajam dan luka tersebut membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah bercorak biru abu-abuan berlumuran darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berlumuran darah, yang merupakan milik Saksi Sahrinal Hasibuan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sahrinal Hasibuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak kecil bergagang besi panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah kampak bergagang besi panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Sahrinal Hasibuan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Suhendrik alias Hendrik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berkerah bercorak biru abu-abuan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Saksi Sahrinal Hasibuan;

- 1 (satu) buah kampak kecil bergagang besi panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kampak bergagang besi panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,



dto

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.